



## SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

2023/13

02/03/2023

### A. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

#### 1. İlk Halka Arzlar

| Ortaklık                      | Mevcut Sermaye | Yeni Sermaye | Sermaye Artırımı |          | Mevcut Pay Satışı  | Ek Pay Satışı | Satış Fiyatı |
|-------------------------------|----------------|--------------|------------------|----------|--------------------|---------------|--------------|
|                               |                |              | Bedelli          | Bedelsiz |                    |               |              |
| Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ | 1.016.031.947  | -            | -                | -        | 340.370.703<br>(1) | -             | 9,80<br>(2)  |

(1) Şirket'in tek pay sahibi Akfen Holding AŞ'ye ait 340.370.703 TL nominal değerli paylar halka arz edilecektir.

(2) 1 TL nominal değerli paylar 9,80 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

#### 2. Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları

| Ortaklık                                  | Mevcut Sermaye | Yeni Sermaye | Bedelli Sermaye Artırımı | Bedelsiz Sermaye Artırımı |              | Satış Türü |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------|---------------------------|--------------|------------|
|                                           |                |              |                          | İç Kaynaklardan           | Kâr Payından |            |
| Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret AŞ (*) | 23.562.500     | 47.125.000   | -                        | 23.562.500                | -            | -          |

(\*) Bakınız, Diğer Başvuru Sonuçları Madde No: 1

#### 3. Borçlanma Araçları

| İhraççı                      | Türü                    | Nominal İhraç Tavanı     | Satış Türü |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | Tahvil/Finansman Bonosu | 2.000.000.000 ABD Doları | Yurtdışı   |

**NOT :** Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindendir.

#### 4. Diğer Sermaye Piyasası Araçları

| İhraççı                  | Sermaye Piyasası Aracı Türü                  | Nominal İhraç Tavanı | Satış Türü                   | Kira Sertifikası ve VİDMK İhraçlarında |                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                              |                      |                              | Kurucu                                 | Kaynak Kuruluş/Fon Kullanıcı                                                     |
| Emlak Varlık Kiralama AŞ | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | 2.000.000.000        | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı | Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ       | TTNET AŞ                                                                         |
| Emlak Varlık Kiralama AŞ | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | 100.000.000          | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı | Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ       | Ekovar Çevre Grup Geri Dönüşüm Atık Depolama İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ |

#### B. YENİ FAALİYET İZİNLERİ

1. WAM Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ'nin faaliyet izni ile portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

2. Mag Kitle Fonlama Platformu AŞ unvanlı kitle fonlama platformu kuruluşuna izin verilmesi talepli başvuru olumlu karşılanmıştır.

3. Aşağıda unvanına yer verilen girişim sermayesi yatırım fonunun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

| Fonun Unvanı                                                  |
|---------------------------------------------------------------|
| Gri Portföy Yönetimi AŞ İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu |

4. Aşağıda unvanına yer verilen şemsiye fonun kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

| Fonun Unvanı                                         |
|------------------------------------------------------|
| Inveo Portföy Yönetimi AŞ Para Piyasası Şemsiye Fonu |

#### 5. Gayrimenkul Değerleme Şirketlerinin Yetkilendirilmesi

a) Gözlem Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık AŞ'nin "Sermaye Piyasasında Gayrimenkul Değerlemesi Yapacak Şirketler Listesi"ne alınma talebi olumlu karşılanmıştır.

## C. SUÇ DUYURUSU, İDARİ PARA CEZASI İLE DİĞER YAPTIRIM VE TEDBİRLER

### 1. İdari Para Cezaları

a) Doğuşan Boru Sanayii ve Ticaret AŞ (DOĞUB) pay piyasasında 03.05.2021-01.06.2021 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir.

| İPC Uygulanan Şahıs | TC Kimlik No | İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem              | Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme                                                                                  | Verilen İPC Tutarı |
|---------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bahar URUL          | 10*****94    | DOĞUB pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler | VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (f) bentleri | 435.037,78         |
| Çisem SÜLÜN         | 41*****84    |                                                 |                                                                                                                            | 51.236,00          |
| Erkan ÖZCAN         | 17*****98    |                                                 |                                                                                                                            | 235.895,30         |
| Hakan URUL          | 29*****48    |                                                 |                                                                                                                            | 74.201,86          |
| Halil İbrahim BODUR | 31*****14    |                                                 |                                                                                                                            | 148.503,38         |
| Osman TELLİ         | 19*****24    |                                                 |                                                                                                                            | 121.202,06         |
| Şenay ÖZCAN         | 16*****28    |                                                 |                                                                                                                            | 51.236,00          |
| Zafer ŞAKAKLI       | 11*****96    |                                                 |                                                                                                                            | 284.801,40         |

b) Ford Otomotiv Sanayi AŞ (FROTO) payına dayalı 30.09.2022 vade tarihli FRSPK satım varantı piyasasında 01.08.2022-15.08.2022 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir.

| İPC Uygulanan Şahıs | TC Kimlik No | İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem                                                                                                            | Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme                                                                                  | Verilen İPC Tutarı |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Recep ÇIKRIKÇI      | 25*****64    | FROTO payına dayalı 30.09.2022 vade tarihli FRSPK satım varantı piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırılması | VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (f) bentleri | 69.783,00          |
| Mehmet Ata ÇELİK    | 23*****24    |                                                                                                                                               | VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (ç) ve (f) bentleri      | 104.072,06         |

### 2. Suç Duyuruları

a) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, aşağıdaki tabloda belirtilen suç duyurularının yapılmasına karar verilmiştir.

| Suç Duyurusunda/İhbarında Bulunan Şahıs                            | TC/Vergi Kimlik No | Suç Duyurusuna/İhbarına Neden Olan Eylem                                                                                       | Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Lotus Capital" uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcıları | -                  | İzinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunulması.                                                                             | SPKn'nun 109 uncu maddesinin ikinci fıkrası.                                                     |
| Tuna ERTEKİN                                                       | 51*****32          | Yetkilisi olduğu şirketin banka hesaplarının kullanılması suretiyle izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçuna iştirak edilmesi | SPKn'nun 109 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 39 uncu maddesi |

### 3. Diğer Yaptırım, Tedbir ve İşlem Yasakları

Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.

- <https://en-iyi.forexasistani.net>
- <https://guvenilir.forexanalizlerim1.net>
- <https://olivemarkets167.com>
- <https://kriptorex32.com>
- <https://www.fxmmarket.com>
- <https://www.hfmbroker2.com>
- <https://idolyatirim6.com>
- <https://amarketstrading.org>
- <https://m0214.amarketstrading.org>
- <https://auth.amarkets.dev>
- <https://tr.a-markets.biz>
- <https://a-markets.biz>
- <https://onsfx9.com>
- <https://tr7.maldofx2.com>
- <https://client1.maldofx.co>
- <https://www.rukayatirim5.com>
- <https://wt.rukayatirim5.com>
- <https://www.hunfx3.com>
- <https://sca.hunfx3.com>
- <https://www.octafxmy.net>
- <https://hmdtr10.com>
- <https://crm.hmdsystem.com>
- <https://aforeks16.com>

### 4. Lisans ve Yetki Belgesi İptalleri

a) Uzman Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ “Makine ve Ekipmanları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar” listesinden gerekli koşulları kaybetmesi nedeniyle çıkartılmış olup, yetkili kuruluşlar listesine (<https://www.spk.gov.tr/kurumlar/makine-ve-ekipmanlari-degerlemeye-yetkili-kuruluslar>) adresinden ulaşılabilir.

### D. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI

1. Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (Şirket) 250.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 23.562.500 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın 22.875.000 TL’si nakden, 23.562.500 TL’si iç kaynaklardan karşılanmak üzere 70.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek paylara ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun Kurulumuzca onaylanması talebine ilişkin olarak;

a) Bedelli sermaye artırımı talebinin olumsuz karşılanmasına,

b) Bedelsiz sermaye artırımı talebinin, Şirket tarafından hazırlanacak ihraç belgesinin Kurulumuza iletilmesi koşuluyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

2. Fuzul Yapı İnşaat Pazarlama AŞ’nin, “Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ” unvanlı bir gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümüne ilişkin esas sözleşme değişikliklerine izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

3. GCM Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin "Kale Mahallesi, Hacı Hatun Sokak, Fatih Temiz İş Merkezi, A Blok, No: 2, Kat: 3, İlkadım/SAMSUN" adresinde irtibat bürosu açılması talebiyle yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmıştır.

4. Aşağıda unvanlarına yer verilen fonların birleşme işlemlerine izin verilmesi ve fonların izahname tadil metninin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

| Birleşime Konu Fonun Unvanı                           | Bünyesinde Birleşilecek Fonun Unvanı                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Global MD Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | Global MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (1) |

(1) Fon'un unvanı birleşme tarihinde Global MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu olarak değiştirilecektir.

5. Aşağıda unvanına yer verilen fonun dönüşüm işlemine izin verilmesi ve fonun izahname tadil metninin onaylanması talebi olumlu karşılanmıştır.

| Dönüşüme Konu Fonun Unvanı      | Dönüşüm Sonrası Fonun Unvanı                                               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Hedef Portföy Doruk Serbest Fon | Hedef Portföy Doruk Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |

6. Aşağıda unvanlarına yer verilen fonların katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamelerin onaylanması taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

| Kurucu                         | Fonun Unvanı                                                                               | Bağlı Olduğu Şemsiye Fon                                 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Allbatross Portföy Yönetimi AŞ | Allbatross Portföy Anadolu Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)     | Allbatross Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fon       |
|                                | Allbatross Portföy İzmir Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)            |                                                          |
| Ata Portföy Yönetimi AŞ        | Ata Portföy Altın Katılım Fonu                                                             | Ata Portföy Yönetimi AŞ Katılım Şemsiye Fonu             |
| Hedef Portföy Yönetimi AŞ      | Hedef Portföy Başak Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon )                | Hedef Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fon            |
|                                | Hedef Portföy Uludağ Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)           |                                                          |
| İstanbul Portföy Yönetimi AŞ   | İstanbul Portföy Karolin Serbest (Döviz) Özel Fon                                          | İstanbul Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fon         |
|                                | İstanbul Portföy Onbeşinci Serbest Fon                                                     |                                                          |
| Nurol Portföy Yönetimi AŞ      | Nurol Portföy İkinci Serbest (TL) Fon                                                      | Nurol Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fon            |
|                                | Nurol Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon                                                   |                                                          |
|                                | Nurol Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon                                                 |                                                          |
| QNB Finans Portföy Yönetimi AŞ | QNB Finans Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | QNB Finans Portföy Yönetimi AŞ Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
| Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ     | Re-Pie Portföy İkinci Değişken Fon                                                         | Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Değişken Şemsiye Fon          |
|                                | Re-Pie Portföy Birinci Katılım Serbest Fon                                                 | Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fon           |
| TEB Portföy Yönetimi AŞ        | TEB Portföy Önce Kadın Değişken Fon                                                        | TEB Portföy Yönetimi AŞ Değişken Şemsiye Fon             |
| Tera Portföy Yönetimi AŞ       | Tera Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon                                                    | Tera Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fon             |

#### **E. DİĞER ÖZEL DURUMLAR**

İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına <https://spk.gov.tr/raporlar/OzelDurumAciklamalari> adresinden ulaşabilirsiniz.